



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2026/PN. Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama	: AHMAD MUZAKKI AMRULLOH
Tempat, tanggal lahir	: Gr esik, 11 April 1982
NIK	: 3525151104820001
Jenis kelamin	: Laki – laki
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Alamat	: Dsn. Rejosari, RT 008 RW 004 Desa Petiken Kecamatan Driyorejo - Gresik

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Nama	: Marsanto, S.H.
Tempat / tanggal lahir	: Trenggalek, 8 April 1979
Jenis Kelamin	: Laki – laki
Umur	: 4 Tahun
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Perum Sumput Asri Blok K – 14 RT 021 RW 09 Ds. Sumput Kec. Driyorejo – Gresik
Pekerjaan	: Swasta
Status Perkawinan	: Kawin
Pendidikan	: S1

Adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Marsanto, S.H. & Rekan yang beralamat di Blok K – 14 Perum. Sumput Asri, RT 021 RW 009 Desa Sumput Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Kode pos: 61177

Halaman 1 dari 58 Putusan PHI Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 10 Februari 2026 di bawah No. Reg. 11 / SK - PHI / II / 2026 / PN. Gsk, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n :

Nama : **PT. INTI GAS SERVICE**
Alamat : RT 13 RW 02 Desa Kesamben Wetan
Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Nama : Ngadi, S.H., M.H.
Tempat / tanggal lahir : Blora, 17 Desember 1982
Jenis Kelamin : Laki – laki
Umur : 42 Tahun
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Kauman RT 003 RW 001, Kel.

Benowo

Kec. Pakal Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur

Pekerjaan : Advokat / Penasihat Hukum
Pendidikan : Strata 2 (S-2)
Organisasi Advokat : Peradi
Masa berakhir KTPA : 31 Desember 2027

Masing – masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Ngadi and partners yang berkedudukan di Jl. Sunan Giri 13Q Baru, Villa Giri Kedaton A.8, Kel. Sidomukti Kec. Kebomas Kab. Gresik Prov. Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 4 Maret 2026 di bawah No. Reg. 15 / SK.PHI / III / 2026 / PN Gsk, selanjutnya disebut Tergugat;
Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Halaman 2 dari 58 Putusan PHI Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Gsk



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 9 Februari 2026 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 10 Februari 2026 dalam Register Nomor 2 / Pdt.Sus-PHI / 2026 / PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I. KEWENANGAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya di sebut UU 2 Tahun 2004) menyatakan *Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :*
 - a. *Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak*
 - b. *Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan*
 - c. *Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja*
 - d. *Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh dalam satu perusahaan.*
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyatakan “ *Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial di ajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah Hukumnya meliputi tempat Pekerja / Buruh bekerja.*” bahwa tempat Penggugat bekerja adalah PT. Inti Gas Service yang beralamat di RT 13 RW 02 Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo – Gresik Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004, Pengadilan Hubungan Industrial yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial



adalah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang menyatakan : *" Pengajuan Gugatan yang tidak di lampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan kepada Penggugat."*
4. Bahwa pada Tanggal 19 November 2025 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik telah mengeluarkan Surat Anjuran dengan Nomor: 567/1460/437.58/2025. Dengan demikian, maka Gugatan *a quo* telah di lampiri risalah penyelesaian melalui mediasi dari pegawai Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik.
5. Bahwa oleh karena obyek Gugatan *a quo* adalah mengenai Perselisihan Hubungan Industrial yang telah di lampiri dengan risalah dari Pegawai Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik. Maka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan dalam perkara *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya di sebut UU 13 Tahun 2003) yang menyatakan *" hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah"*.
2. Bahwa Penggugat adalah orang yang bekerja dan menerima Upah dari Tergugat yakni PT. Inti Gas Service
3. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas maka Penggugat memiliki kedudukan Hukum (legal standing) untuk mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik.

Halaman 4 dari 58 Putusan PHI Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Gsk



III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat adalah seorang pekerja yang bekerja di Perusahaan Tergugat yang beralamat di RT 13 RW 02 Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo – Gresik dengan nama perusahaan PT Inti Gas Service;
2. Bahwa Tergugat adalah perusahaan jasa dibidang bengkel pemeliharaan dan perawatan tabung LPG 3 kg yang mempekerjakan kurang lebih 90 pekerja;
3. Bahwa Penggugat mulai bekerja di Perusahaan Tergugat di bagian Paiting/Pengecatan tabung LPG 3 Kg sejak bulan Oktober tahun 2011 sebagai pekerja harian lepas dan sejak tahun 2012 beralih menjadi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan pembaharuan perjanjian Kerja antara bulan Agustus dan September disetiap tahunnya;
4. Bahwa Penggugat bekerja di bagian Paiting/Pengecatan tabung LPG 3 Kg merupakan pekerjaan yang bersifat tetap/terus menerus namun Penggugat di pekerjakan sebagai pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dilakukan secara terus menerus tanpa jeda sejak bulan Agustus 2012 oleh Tergugat dan Penggugat tidak pernah diberikan salinan perjanjian kerja;
5. Bahwa sebagaimana ketentuan Permenaker No. 35 Tahun 2021 tentang PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA khususnya Pasal 4 yang menyatakan :
 - (1) PKWT didasarkan atas:
 - a. jangka waktu; atau
 - b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.
 - (2) PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
6. Bahwa oleh karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dan Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Permenaker No. 35 Tahun 2021 tentang PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU



ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA khususnya Pasal (4). maka hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat demi hukum beralih menjadi Perjajian Kerja Wartu Tidak Tertentu (PKWTT)/tetap;

7. Bahwa setelah Penggugat menjalani pekerjaan kurang lebih 10 tahun pada bagian Produksi, pada tanggal 16 Agustus 2022 Penggugat mendapatkan surat penunjukkan ahli K3 bidang Pesawat Uap Bejana Tekanan (PUBT) oleh Kementerian Ketenagakerjaan setelah dinyatakan lulus dalam pendidikan ahli K3 selanjutnya Penggugat ditempatkan sebagai pekerja ahli K3 khususnya yang berwenang melakukan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan yang mana dalam melaksanakan tugas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang - undangan;
8. Bahwa selama Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat, Penggugat menerima upah setiap bulannya, dan upah terakhir tahun 2025 sebesar Rp.5.624.133,- (lima juta enam ratus dua puluh empat ribu seratu tiga puluh tiga rupiah) per bulan;
9. Bahwa pada tanggal tanggal 16 Juni 2025 Penggugat diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat melalui Surat PHK Nomor: 001/HRD-P/IGS/VI/2025 yang pada pokoknya Penggugat dianggap melakukan pelanggaran berat. Surat Pemutusan Hubungan Kerja dilampiri perincian hak Penggugat yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
10. Bahwa setelah Penggugat menerima Surat PHK dari Tergugat, selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2025 Penggugat berniat untuk masuk kerja sekaligus menyampaikan Surat Penolakan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Tergugat;
11. Bahwa Penggugat menolak Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan – alasan sebagai berikut:
 - a. Kesalahan berat yang dituduhkan terhadap Penggugat tidak beralasan hukum, baik berdasarkan Peraturan Perusahaan maupun Undang – Undang Ketenagakerjaan



hususnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

- b. Belum menandatangani surat rekomendasi tentang perincian pemeriksaan pengujian hydrostatic yang ditujukan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur karena terdapat beberapa tabung gas LPG yang pengerjaannya tidak sesuai dengan SOP Instruksi Pertamina, sehingga dapat berdampak nilai kepuasan pelanggan (TUV) serta berdampak pula terhadap tanggung jawab Penggugat sebagai ahli K3;

Oleh karena Surat Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan pelanggaran berat maka surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 001/HRD-P/IGS/VI/2025 batal demi hukum;

- 12.** Bahwa Penggugat bertanggung jawab sebagai ahli K3 bidang Pesawat Uap Bejana Tekanan (PUBT) telah menyampaikan kepada Tergugat terhadap temuan proses perbaikan dan perawatan tabung yang tidak sesuai dengan SOP diantaranya *proses painting seharusnya melepas/membuka valve, melalui proses blasting, proses muat tabung yang harus melalui leakase test, dan tabung dari SPBE tidak dilakukan pembongkaran dari truck secara keseluruhan untuk dilakukan perbaikan dan perawatan, yang kesemuanya ditemukan Penggugat dibulan Maret, April dan Mei 2025 sehingga Penggugat belum menandatangani surat Rekomendasi tentang perincian pemeriksaan pengujian hydrostatic yang ditujukan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur;*
- 13.** Bahwa setelah menyampaikan surat Penolakan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat menyampaikan permohonan perundingan Bipartite 1 (satu) dan 2 (dua) dengan kesimpulan perundingan tidak ada kesepakatan karena Tergugat tetap pada pendiriannya yaitu mem-PHK Penggugat dengan alasan PHK

Halaman 7 dari 58 Putusan PHI Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Gsk



karena kesalahan berat mendapatkan Kompensasi Pesangon sedangkan Penggugat meminta Ketentuan PHK dengan perhitungan pesangon pensiun namun oleh Tergugat permintaan tersebut ditolak, selanjutnya Penggugat mencatatkan Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik:

- 14.** Bahwa pada Tanggal 19 November 2025 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik telah mengeluarkan Surat Anjuran dengan Nomor: 567/1460/437.58/2025 yang isinya sebagai berikut:

Menganjurkan:

- 1. Agar Pekerja dan Pengusaha sepakat hubungan kerja berakhir sejak tanggal 16 Juni 2025 dengan masa kerja sejak tahun 2012;*
- 2. Agar Pengusaha memberikan kepada Pekerja sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 pasal 43 ayat (2) yaitu:*
 - a. Uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 40 ayat (2)*
 - b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 40 ayat (3), dan*
 - c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat (4);*
- 3. Agar Pengusaha memberikan hak – hak lainnya yang belum diberikan kepada pekerja;*
- 4. Agar kedua belah pihak dapat memberikan jawaban tertulis selambat – lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran*

- 15.** Bahwa dalam pertimbangan Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, tidak menemukan unsur adanya kesalahan berat. Lebih lanjut, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012/PUU-1/2003 atas Hak Uji Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang pada intinya menyatakan



bahwa: "Pengusaha yang akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan Pekerja/Buruh melakukan kesalahan berat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Pemutusan Hubungan Kerja dapat dilakukan setelah ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" yang telah dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.13/Men/SJ-HK/2005 sebagai pedoman bagi Pengusaha agar tidak langsung melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja/Buruh yang diduga melakukan kesalahan berat sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian tersebut Surat PHK Nomor: 001/HRD-P/IGS/VI/2025 tidak berdasarkan hukum adalah batal demi hukum;

16. Bahwa alasan-alasan kesalahan berat yang dituduhkan kepada Penggugat tidak diatur dalam Peraturan Perusahaan maupun di peraturan Perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan, dengan demikian alasan-alasan mengenai kesalahan berat atau pelanggaran yang bersifat mendesak tidak dapat dibenarkan, dengan demikian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat dengan alasan Penggugat telah melakukan kesalahan berat atau pelanggaran yang bersifat mendesak adalah batal demi hukum.
17. Bahwa oleh karena surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 001/HRD-P/IGS/VI/2025 tertanggal 16 Juni 2025 yang di terbitkan oleh Tergugat adalah batal demi hukum, maka Tergugat wajib mempekerjakan kembali Penggugat di bagian semula yaitu sebagai pekerja ahli K3 khususnya yang berwenang melakukan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan di PT. Inti Gas Service yang beralamat di RT 13 RW 02 Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo – Gresik;
18. Bahwa setelah diterbitkannya surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 001/HRD-P/IGS/VI/2025 tertanggal 16 Juni 2025 oleh



Tergugat, Penggugat sudah tidak diperkenankan masuk di PT. Inti Gas Service, sedangkan Penggugat senantiasa berusaha untuk tetap memenuhi kewajiban Penggugat dengan datang dan hadir ditempat Tergugat untuk melakukan kewajibanya sebagai pekerja. namun niat baik Penggugat tidak diakomodir oleh Tergugat dengan cara :

- 1) System absensi Penggugat dinonaktifkan atau tidak berfungsi sehingga Penggugat tidak dapat melakukan absensi.
- 2) Ketika Penggugat berusaha melakukan absen di Pos Satpam, Penggugat tidak diijinkan.
- 3) Konfirmasi melalui pesan WhatsApp, Pimpinan Perusahaan tidak mengijinkan Penggugat masuk kerja

19. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 151 Jo Pasal 157A Bagian Kedua Ketenagakerjaan Pasal 81 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang menyatakan:

Pasal 151

- (1) *Pengusaha, Pekerda/Buruh, SerikatPekerja/Serikat Buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi PemutusanHubungan Kerja.*
- (2) *Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja diberitahukan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekeda/Serikat Buruh*
- (3) *Dalam hal Pekerja/Buruh telah diberitahu dan menolak Pemutusan Hubungan Kerja, penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/ Serikat Buruh*

Halaman 10 dari 58 Putusan PHI Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Gsk



- (4) Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan, Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Lebih lanjut

Pasal 157A menyatakan:

- (1) Selama penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pengusaha dan Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya;
- (2) Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada Pekerja/Buruh yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja dengan tetap membayar Upah beserta hak lainnya yang biasa diterima Pekerja/Buruh
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai tingkatannya

20. Bahwa sejak terbitnya Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor : 001/HRD-P/IGS/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik, Tergugat telah nyata-nyata tidak memberikan Upah sebagaimana mestinya dan memutus kepesertaan Penggugat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

21. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memberikan upah sebagaimana mestinya kepada Penggugat mengakibatkan perekonomian keluarga Penggugat menjadi sangat terganggu karena Penggugat belum mendapatkan penghasilan tetap, di sisi lain Penggugat memiliki tanggungan menghidupi keluarga, dan menyekolahkan 3 orang anak yang mana untuk anak yang Pertama Sekolah SMAN Driyorejo sedangkan anak ke dua dan ke tiga, sekolah di SD dan TK Swasta Alami Desa Kesamben Wetan Driyorejo Gresik, dengan

Halaman 11 dari 58 Putusan PHI Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Gsk



pertimbangan tersebut Penggugat berhak atas upah selama tidak dipekerjakan oleh Tergugat untuk setiap bulannya yaitu sejak bulan Juli 2025 sampai dengan bulan Januari 2025 sebesar Rp. 39.368,931,- (*tiga puluh sembilan juta, tiga ratus enam puluh delapan ribu, sembilan ratus tiga puluh satu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

Bulan	Upah per bulan
01 Juli 2025	Rp. 5.624.133
01 Agustus 2025	Rp. 5.624.133
01 September 2025	Rp. 5.624.133
01 Oktober 2025	Rp. 5.624.133
November 2025	Rp. 5.624.133
01 Desember 2025	Rp. 5.624.133
01 Januari 2026	Rp. 5.624.133
TOTAL	Rp. 39.368.931

Dan selanjutnya mulai bulan Februari 2026 Tergugat wajib memberikan upah kepada Penggugat setiap bulannya, sampai dengan adanya putusan berkekuatan tetap (inkracht);

- 22.** Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 86 jo pasal 96 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan :

Pasal 86

"Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan."

Pasal 96 ayat (1)

"Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan”

Oleh karena dalam perkara ini adalah perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan diikuti dengan perselisihan hak yaitu berupa upah Penggugat yang belum dibayar dan hak-hak lainnya yang melekat pada penggugat, dimana upah adalah hal yang bersifat mendesak untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat beserta keluarganya, maka cukup beralasan hukum apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan dalam PUTUSAN SELA dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah sebesar Rp. 39.368,931,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) dan selanjutnya mulai bulan Februari 2026 Tergugat wajib memberikan upah kepada Penggugat setiap bulannya, sampai dengan adanya putusan berkekuatan tetap (inkracht);

23. Bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan MA No 791 K/Sip/1972 (26 Februari 1973) menegaskan bahwa Dwangsom tidak berlaku untuk putusan yang hukuman pokoknya adalah pembayaran sejumlah uang, tetapi berlaku untuk putusan lain yang bersifat *Condemnatoire* (Menghukum) seperti penyerahan barang atau perbuatan tertentu oleh karena tuntutan pokok penggugat adalah untuk dipekerjakan kembali maka untuk menjamin agar Tergugat secara sukarela memenuhi bunyi putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik, maka Penggugat mohonkan agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, setiap keterlambatan memenuhi/menjalankan bunyi putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi

1. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai upah yang belum diberikan mulai bulan Juni 2025 sampai dengan Bulan Januari 2026 sebesar sebesar Rp. 39. 368,931,- (*tiga puluh sembilan juta, tiga ratus enam puluh delapan ribu, sembilan ratus tiga puluh satu rupiah*) dan selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat mulai bulan Februari 2026 Tergugat wajib memberikan upah kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 5.624.133,- (lima juta enam ratus dua puluh empat ribu seratu tiga puluh tiga rupiah), sampai dengan adanya putusan berkekuatan tetap (*inkracht*) kepada Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk segera menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, maupun upaya hukum lainnya sampai diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pokok perkara

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah surat PHK Nomor: 001/HRD-P/IGS/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025.
3. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat di bagian semula yaitu sebagai pekerja ahli K3 khususnya yang berwenang melakukan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan di PT. Inti Gas Service yang beralamat di RT 13 RW 02 Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Gresik pada bagian dan jabatan semula;
4. Menghukum Tergugat dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari, setiap keterlambatan menjalankan bunyi putusan ini;

Halaman 14 dari 58 Putusan PHI Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan Putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan ataupun upaya hukum lainnya (uit voerboor bij vorrad);

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat.

Atau Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang se adil – adilnya (ex aequo at bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dan Tergugat menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui oleh Tergugat tentang keabsahan maupun kebenarannya;

2. Gugatan Penggugat “ *Tidak Jelas atau OBSCUUR LIBEL*”, (*Exemptio Obscuur Libel*) :

a. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau *OBSCUUR LIBEL* karena Petitum dan Posita tidak jelas atau *OBSCUUR LIBEL*. Hal demikian tampak jelas dan nyata, dimana didalam Petitumnya, *Penggugat telah menyantumkan Uang Paksa (Dwangsom)*, padahal didalam Positanya, *Penggugat tidak menyantumkan dasar hukum (pasal undang-undang) yang menjadi alasan permohonan Uang Paksa (Dwangsom)*.

b. Bahwa Posita Penggugat terkait Uang Paksa (*Dwangsom*) sama sekali tidak menyantumkan dasar hukum, yaitu pasal undang-undang yang menjadi alasan permohonannya, hal demikian menimbulkan Gugatan Penggugat tidak jelas atau *OBSCUUR LIBEL*, sebagaimana yang dimaksudkan oleh M. Yahya Harahap, didalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan Pembuktian*



dan Putusan Pengadilan, pada halaman 34, yang menjelaskan :

“Sehubungan dengan itu, fundamentum petendi atau posita permohonan, pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal undang-undang yang menjadi alasan permohonan, dengan menghubungkan ketentuan itu dengan peristiwa yang dihadapi pemohon”

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan *Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, sebagai hukum acara khusus (*Lex Specialis*) yang mengatur tata cara penyelesaian perselisihan hubungan *Industrial* sama sekali tidak mengatur mengenai *Uang Paksa (Dwangsom)*. Dengan tanpa adanya dasar hukum yang mengatur *uang Paksa (Dwangsom)* dalam penyelesaian perselisihan hubungan *industrial*, maka petitum terkait *Dwangsom*, telah berasalaan hukum untuk dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
- d. Bahwa Posita dan Petitum Penggugat tidak jelas atau *OBSCUUR LIBEL*, karena pengajuan Putusan Sela tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 96 (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan *Industrial* Jo. Pasal 155 (3) Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Putusan sela hanya dapat dilakukan terkait dengan Skorsing. Sedangkan didalam Positanya, Penggugat sama sekali tidak menyantumkan atau menjelaskan terkait adanya tindakan Skorsing dari Tergugat.

Adapun ketentuan Pasal 96 (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan *Industrial* menegaskan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 58 Putusan PHI Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Gsk



"Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan"

Sedangkan ketentuan Pasal 155 (3) Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menegaskan sebagai berikut :

"Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh"

- e. Bahwa, oleh karena secara keseluruhan dalil posita Penggugat dan Petitum Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan yang tidak benar, tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) karenanya haruslah gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;
- f. Berdasarkan semua uraian hal-hal tersebut diatas, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tertanggal 21 Nopember 1970 No.492 K/Sip/1970 jo Yurisprudensi MARI tertanggal 18 Desember 1975 No.582 K/Sip/1973, yang pada pokoknya berbunyi "gugatan yang tidak jelas dan tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut hukum sudah patut kiranya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)".

II. JAWABAN



1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas semua uraian atas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa, uraian dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap menjadi satu kesatuan dan/atau rangkaian yang tidak terpisahkan dalam jawaban atas pokok perkara ini ;
3. Menjawab Posita III angka 2, Tergugat adalah Bengkel Pemeliharaan Tabung Elpiji 3 Kg, yang menjalankan usaha hanya berdasarkan pesanan atau order dari Pertamina dan tidak mendapat Pesanan atau Order dari Pihak lainnya;
4. Menjawab Posita III angka 3, 4, 5 dan 6, pada mulanya Penggugat dan Tergugat terikat hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan pada tanggal 19-01-2024 Penggugat dan Tegugat sepakat mengikatkan diri dalam hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) ;
5. Bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat merupakan pekerjaan untuk memenuhi pesanan atau target dari Pertamina, karenanya hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah SAH dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal demikian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.100/MEN.VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yang menegaskan :
"Pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu dapat dilakukan dengan PKWT sebagai pekerjaan musiman"
6. Bahwa selama jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Hubungan Industrial antara Tergugat dan Penggugat berjalan harmonis. Tergugat memperlakukan Penggugat dengan baik dan memberikan Upah yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian pula Penggugat bekerja



dengan Loyal dan Disiplin. Dalam jangka waktu PKWT tersebut, Penggugat tidak pernah mengeluhkan keberatan dan/atau mengajukan keberatan apapun terkait dengan ketentuan dan pelaksanaan PKWT ;

7. Menjawab Posita III angka 7 dan 12, sebelum penandatanganan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) pada tanggal 19-01-2024, Tergugat mengenal Penggugat sebagai Pribadi yang Loyal dan Disiplin, karenanya Tergugat mengikut sertakan Penggugat pada Pelatihan Calon Ahli K3 Pesawat Uap dan Bejana Tekan (PUBT) yang diselenggarakan oleh PT. Centrasafety Citranusa Mediatama yang dilaksanakan pada tanggal 04 sampai dengan 29 Juli 2022 bertempat di Gedung Jogja Training Crareer Yogyakarta ;

8. Bahwa agar Penggugat dapat mengikuti Pelatihan Calon Ahli K3 Pesawat Uap dan Bejana Tekan (PUBT) dengan tenang dan nyaman, maka :

8.1. Tergugat telah menanggung penuh biaya Pelatihan Penggugat sebagai Calon Ahli K3 Pesawat Uap dan Bejana Tekan (PUBT) sebesar Rp 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) ;

8.2. Tergugat telah menanggung biaya hidup Penggugat selama Pelatihan berupa Transportasi, Konsumsi dan Akomodasi; dan

8.3. Tergugat telah membayar penuh Upah dan Jaminan Sosial Penggugat selama Pelatihan.

9. Menjawab Posita III angka 8, memang benar sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) pada tanggal 19-01-2024, maka Upah Penggugat mengalami kenaikan menjadi jauh diatas Upah Minimum Kabupaten Gresik (UMK Gresik) yaitu Rp 5.624.133,- (Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) pada pembayaran upah terakhir kerja (Juni 2025), padahal UMK Gresik 2025 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024 Tanggal 18 Desember 2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur tahun 2025 adalah Rp 4.874.133,- (Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), atau selisih lebih besar Rp 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

10. Bahwa setelah Tergugat mengangkat Penggugat sebagai Karyawan Tetap (PKWTT), pada bagian K3 dan mendapat upah jauh diatas Upah Minimum yang berlaku. Tergugat berharap agar Penggugat dapat lebih Loyal dan Disiplin bekerja, namun Tergugat menjumpai Penggugat menurun Loyalitas dan Disiplin Kerjanya dan Cenderung menuntut, terutama menuntut kenaikan Upah ;
11. Menjawab Posita III Angka 9, memang benar Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja pada Penggugat melalui Surat Nomor 001/HRD-P/IGS/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025 Perihal Pemberhentian Kerja. Hal demikian dilakukan, karena Tergugat telah berupaya maksimal mencegah pemutusan hubungan kerja, namun Tergugat tidak memiliki itikat baik untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Karena meskipun Tergugat telah dipanggil dan diberikan nasihat, namun faktanya Penggugat tetap melakukan pelanggaran syarat kerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja, yang lebih jelasnya kami sampaikan dibawah ini ;
12. Bahwa yang menjadi alasan hukum Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, karena Penggugat telah melakukan pelanggaran-pelanggaran syarat kerja kategori pelanggaran-pelanggaran bersifat mendesak atau pelanggaran berat, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja. Adapun pelanggaran-pelanggaran bersifat mendesak yang telah dilakukan Penggugat yaitu :
 - 12.1. *Penggugat telah membuat data/keterangan palsu atau yang dipalsukan*, yaitu pada tanggal 07-05-2025 telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan yang pada intinya menuduh Tergugat membayar Upah Penggugat tidak sesuai

Halaman 20 dari 58 Putusan PHI Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dibawah UMK Gresik 2025 dan meminta kenaikan Upah ;
dan

- 12.2. *Penggugat telah menolak perintah yang layak dari Atasan, yaitu dengan tanpa alasan yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan telah menolak menandatangani berkas-berkas terkait pemeriksaan visual Afkir Tabung LPG 3 Kg pada bulan Maret 2025, April 2025 dan Mei 2025, yang mengakibatkan Perusahaan tidak dapat mengajukan Invoice (Tagihan) kepada Mitra, sehingga Perusahaan tidak dapat menerima pembayaran dari Mitra sesuai dengan waktu yang seharusnya. Artinya Penggugat tidak hanya menolak 1x (satu kali) perintah yang layak dari atasan, akan tetapi setidaknya telah 3x (tiga kali) menolak perintah yang layak dari atasan.*

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jika merujuk pada peraturan perundang-undangan, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja, maka Penggugat tidak hanya melakukan Pelanggaran Bersifat Mendesak sebanyak 2x (dua kali) akan tetapi sebanyak 4x (empat kali).

13. Menjawab Posita III Angka 11 (a), 15 dan 16, Pemutusan Hubungan Kerja karena Pelanggaran Bersifat Mendesak atau dahulu dikenal sebagai Pelanggaran Berat, telah diatur secara tegas dan berlapis melalui :

- 13.1. Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja (selanjutnya disebut dan ditulis PP 35/2021) ;

Pasal 52 Ayat 2 yang menegaskan :

Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam



Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama ..”

Penjelasan Pasal 52 Ayat 2

“Pelanggaran bersifat mendesak yang dapat diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama sehingga Pengusaha dapat langsung memutuskan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh...”

- 13.2. Peraturan Perusahaan PT. Inti Gas Services yang telah disahkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Nomor 560.4/131/PP/437.58/2022 Tentang pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Inti Gas Services yang telah diperpanjang dengan Peraturan Perusahaan PT. Inti Gas Services yang telah disahkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Nomor 560.4 /112/PP/437.58/2025 Tentang pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Inti Gas Services (selanjutnya disebut dan ditulis PP IGS);

Pasal 22 Ayat 2 butir 2 dan 13, yang menegaskan :

“Karyawan dilarang : 2. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan atau kepentingan Negara dan 13. Menolak perintah yang layak dari Atasan”.

Pasal 23 Ayat 1, yang menegaskan :

“Perusahaan dapat melakukan tindak kedisiplinan sebagai berikut : 1. Kesalahan berat, sehingga dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja adalah larangan-larangan yang disebut dalam Pasal 21 dan Pasal 22 ayat 1 s/d 15”

- 13.3. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu No. 1/HRD/PKWTT/IGS/II/2024 tanggal 19-01-2024 yang dibuat

Halaman 22 dari 58 Putusan PHI Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Gsk



dan ditanda tangani Penggugat dan Tergugat (selanjutnya cukup disebut dan ditulis PKWTT)

Pasal 5 Ayat 2 yang menegaskan :

"PIHAK PERTAMA dapat melakukan pengakhiran Perjanjian secara sepihak bilamana : k. PIHAK KEDUA memberikan data/keterangan palsu atau dipalsukan yang dicantumkan dalam Perjanjian ini"

14. Bahwa sampai dengan tanggal pembuatan eksepi dan jawaban ini, ketentuan Pasal 52 Ayat 2 PP 35/2021, Pasal 22 Ayat 2 butir 2 & 13 dan Pasal 23 Ayat 1 PP IGS, dan Pasal 5 Ayat 2 PKWTT, tidak pernah diubah, dicabut atau dibatalkan. Karenanya ketentuan ini memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat (sebagai Pekerja/Buruh, Karyawan dan PIHAK KEDUA) dan bagi Tergugat (sebagai Pengusaha/Perusahaan dan PIHAK PERTAMA) ;
15. Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Ayat 2 PP 35/2021, Pengusaha (Tergugat) dapat langsung melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa perlu memberikan surat peringatan jika Pekerja/Buruh (Penggugat) melakukan Pelanggaran Bersifat Mendesak meskipun hanya 1x (satu kali), tanpa perlu menunggu Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*). Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 2 butir 2 & 13 dan Pasal 23 Ayat 1 PP IGS, dan Pasal 5 Ayat 2 PKWTT, maka Penggugat telah melakukan Pelanggaran Bersifat Mendesak sebanyak 2x (dua kali) sekaligus, yaitu (a). *Penggugat telah membuat data/keterangan palsu atau yang dipalsukan dan (b). Penggugat telah menolak perintah yang layak dari Atasan. Karenanya tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat telah memiliki alasan hukum*, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat 2 PP 35/2021, Pasal 22 Ayat 2 butir 2 & 13 dan Pasal 23 Ayat 1 PP IGS, dan Pasal 5 Ayat 2 PKWTT ;



16. Bahwa dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, setelah Penggugat melakukan Pelanggaran Bersifat Mendesak sedikitnya sebanyak 2x (dua kali) pada jenis pelanggaran yang berbeda, artinya Tergugat telah berupaya untuk mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja, karena menurut ketentuan yang berlaku Tergugat dapat langsung melakukan Pemutusan Hubungan Kerja jika 1x (satu kali) saja Penggugat melakukan Pelanggaran Bersifat Mendesak. Baik dengan alasan *Penggugat telah membuat data/keterangan palsu atau yang dipalsukan atau Penggugat telah menolak perintah yang layak dari Atasan*
17. Menjawab Posita III Angka 10, memang benar Penggugat telah menyampaikan surat penolakan pemutusan hubungan kerja tanggal 19 Juni 2025, dengan alasan : "Kesalahan berat yang dituduhkan terhadap Penggugat tidak beralasan hukum". Terkait hal tersebut, didalam Perundingan Bipartite Tergugat telah menjelaskan Pemutusan Hubungan Kerja telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 5 Ayat 2 PKWTT, yang didalamnya mengatur mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dikategorikan sebagai Pelanggaran Bersifat Mendesak yang langsung dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja jika melanggarnya, tanpa terlebih dahulu diberikan Surat Peringatan ;
18. Menjawab posita III Angka 13 dan 17, memang benar Tergugat dan Penggugat telah melakukan Perundingan Bipartite 1 tanggal 14 Juli 2025 dan Perundingan Bipartite 2 tanggal 25 Juli 2025, yang mana pada kedua Perundingan Bipartite antara Tergugat dan Penggugat telah sepakat mengakhiri hubungan kerja sesuai surat (Nomor 001/HRD-P/IGS/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025 Perihal Pemberhentian Kerja) pertanggal 16 Juni 2025. Kesepakatan ini jelas tercantum dalam kesimpulan risalah perundingan Bipartite ;
19. Menjawab Posita III Angka 11 (b), 12, 19, 20, 21 dan 22, sejak putusanya hubungan kerja pada tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal pembuatan eksepsi dan jawaban ini, Penggugat tidak pernah mengajukan diri untuk tetap dapat bekerja pada Tergugat, baik yang

Halaman 24 dari 58 Putusan PHI Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Gsk



diajukan pada saat Perundingan Bipartit maupun Mediasi. Hal demikian menunjukkan tidak adanya itikat Baik dari Penggugat untuk tetap dapat melaksanakan kewajibannya selama penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 157A (1) UU 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya cukup disebut dan ditulis UU 6/2023), yang menegaskan :

“Selama penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pengusaha dan Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya”

20. Bahwa yang menjadi kewajiban Penggugat adalah Bekerja dan Melaksanakan Perintah Tergugat, sesuai dengan tugas dan fungsi Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kerja dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Perusahaan Tergugat, sedangkan yang menjadi kewajiban Tergugat adalah memberikan Upah maupun Jaminan Sosial, sesuai dengan Perjanjian Kerja maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
21. Bahwa Faktanya sejak putusannya hubungan kerja pada tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal pembuatan eksepsi dan jawaban ini, Penggugat tidak pernah Bekerja dan Melaksanakan Perintah Tergugat, yang dibuktikan dengan mengisi kehadiran masuk kerja dan pulang kerja, serta laporan kerja. Karena Penggugat tidak melaksanakan kewajiban untuk Bekerja dan Melaksanakan Perintah Tergugat, maka Penggugat tidak memiliki alasan hukum untuk meminta hak Upah maupun Jaminan Sosial, demikian pula Tergugat tidak memiliki kewajiban memberikan Upah maupun Jaminan Sosial kepada Penggugat ;
22. Bahwa permintaan Penggugat agar Tergugat membayar Upah Penggugat pada bulan Juli 2025 sampai dengan Januari 2026 sebesar Rp 39.368.931,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) dan membayar upah Februari 2026 sampai dengan putusan berkekuatan

Halaman 25 dari 58 Putusan PHI Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Gsk



hukum tetap (Inkracht) adalah sebuah permintaan yang TIDAK LOGIS dan tidak memiliki dasar hukum. Karena faktanya Penggugat tidak pernah mengajukan diri untuk tetap dapat bekerja pada Tergugat, baik yang diajukan pada saat Perundingan Bipartit maupun Mediasi serta tidak pernah menjalankan kewajiban untuk Bekerja dan Melaksanakan Perintah Tergugat, sejak putusannya hubungan kerja pada tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal pembuatan eksepsi dan jawaban ini. Terlebih lagi pada saat masih bekerja, *Penggugat telah menolak perintah yang layak dari Atasan*, yaitu dengan tanpa alasan yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan telah menolak menandatangani berkas-berkas terkait pemeriksaan visual Afkir Tabung LPG 3 Kg pada bulan Maret 2025, April 2025 dan Mei 2025, yang mengakibatkan Perusahaan tidak dapat mengajukan Invoice (Tagihan) kepada Mitra, sehingga Perusahaan tidak dapat menerima pembayaran dari Mitra sesuai dengan waktu yang seharusnya, sebagaimana dimaksud Angka 12.2. tersebut diatas ; Karenanya permintaan Penggugat agar Tergugat membayar Upah Penggugat pada bulan Juli 2025 sampai dengan Januari 2026 sebesar Rp 39.368.931,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) dan membayar upah Februari 2026 sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap (Inkracht), adalah tepat jika DITOLAK atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

23. Menjawab posita III Angka 23, berdasarkan ketentuan Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan : "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Sedangkan menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagai Hukum Acara Khusus (Lex Spesialis) dalam penanganan penyelesaian perselisihan hubungan Industrial, sama sekali TIDAK MENGATUR mengenai Uang Paksa (Dwangsom). Karenanya permintaan Dwangsom adalah permintaan yang tidak memiliki alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sehingga telah tepat jika DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat memohon dengan kerendahan hati kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Gresik melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; dan
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban serta dalil-dalil yang diajukan Tergugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja karena Penggugat melakukan pelanggaran bersifat mendesak sejak tanggal 16 Juni 2025 adalah SAH dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat 2 PP 35/2021, Pasal 22 Ayat 2 butir 2 & 13 dan Pasal 23 Ayat 1 PP IGS, dan Pasal 5 Ayat 2 PKWTT ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Gresik memeriksa perkara ini berpendapat lain, Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya.

(*Ex aequo et bono*) .

Demikian Eksepsi dan Jawaban ini kami ajukan dihadapan Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini.

Halaman 27 dari 58 Putusan PHI Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAS segala perhatian serta terkabulnya Eksepsi dan Jawaban ini tak lupa kami haturkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 12 Maret 2026 dan Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 16 Maret 2026, selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara

Menimbang, bahwa karena proses jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat telah selesai maka sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Muzakki Amrulloh, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3525152610150005 dengan Kepala Keluarga atas nama Ahmad Muzakki Amrulloh, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Bengkel Pemeliharaan Tabung Elpiji 3 KG PT. Inti Gas Service, Jakarta, 16 Juni 2025, dengan Nomor 001/HRD-P/IGS/VI/2025, Perihal Pemberhentian, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Tanda Terima Rincian Upah Penerima atas nama Ahmad Muzakki Amrulloh sebesar Rp22.984.701,14, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Penolakan PHK PT Inti Gas Service, tanggal 19 Juni 2025, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Screenshot Bukti Percakapan WA dengan Pak Dwi, tanggal 19 Juni 2025, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan atas nama Ahmad Muzakki Amrulloh oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Nomor 5/15990/AS.01.04/X/2022, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Konfirmasi Keterangan Tahun Kepesertaan atas nama Ahmad Muzakki Amrulloh dengan Nomor B/1/012026 pada tanggal 6 Januari 2026, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Pengujian K3 Nomor IK-PRO02, tanggal 6 April 2021, diberi tanda P-9;

Halaman 28 dari 58 Putusan PHI Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Gsk



10. Fotocopy Screenshot Bukti Percakapan WA dengan Pak Dwi yang tidak mengizinkan masuk workshop pada tanggal 19 Juni 2025, serta Foto dengan keterangan: Proses Bongkar Sejumlah Tabung Gas yang tidak diturunkan semua pada tanggal 23 April 2025 pukul 07:49, diberi tanda P-10;

11. Fotocopy Bukti Foto dengan keterangan: Proses Muat Tabung yang Tidak Melalui Leakage Test tanggal 9 Mei 2025 pukul 08:42, dan Foto tanggal 11 April 2025 dengan keterangan Proses Painting tanpa Open Valve, diberi tanda P-11;

12. Fotocopy Bukti Foto tanggal 19 Maret 2025 dengan keterangan Proses Painting tanpa Open Valve dan tidak melalui proses blasting, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah cukup dengan bukti surat dan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Pendirian PT. Inti Gas Services No. 04 Tanggal 07-09-2009, diberi tanda T-01;
2. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-45736.AH.01.01.TAHUN 2009 tanggal 16 September 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Inti Gas Services, diberi tanda T-02;
3. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham diluar Rapat PT. Inti Gas Services Nomor 08 Tanggal 24-03-2020, diberi tanda T-03;
4. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0163650 tanggal 26 Maret 2020 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Inti Gas Services, diberi tanda T-04;
5. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Nomor 560.4/131/PP/437.58/2022 Tanggal 28 Desember 2022 Tentang pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Inti Gas Services, diberi tanda T-05;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Nomor 560.4 /112/PP/437.58/2025 Tanggal 21 Oktober 2025 Tentang pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Inti Gas Services, diberi tanda T-06;
7. Fotocopy Surat Nomor 019/SPP/CS/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022 Perihal Permohonan Pembayaran (Pelatihan "Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli K3 Pesawat Uap dan Bejana Tekan (PUBT) atas nama Ahmad Muzakki Amarulloh, diberi tanda T-07;
8. Fotocopy Surat Permohonan Pekerjaan Ahmad Muzakki Amrulloh kepada PT. inti Gas Service tanggal 10 Oktober 2023, diberi tanda T-08;
9. Fotocopy Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Nomor 1/HRD/PKWTT/ IGS/II/2024 tanggal 19-01-2024 atas nama Ahmad Muzakki Amrulloh, diberi tanda T-09;
10. Fotocopy Slip Gaji bulan April 2025 Ahmad Muzakki Amrulloh, diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Rincian Iuran Tenaga Kerja PT. Inti Gas Service Periode Laporan April 2025 pada BPJS Ketenagakerjaan, diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Kuitansi Iuran BPJS Kesehatan bulan April 2025 PT. Inti Gas Service Tanggal 11-04-2025, diberi tanda T-12;
13. Fotocopy Slip Gaji bulan Mei 2025 Ahmad Muzakki Amrulloh, diberi tanda T-13;
14. Fotocopy Rincian Iuran Tenaga Kerja PT. Inti Gas Service Periode Laporan Mei 2025 pada BPJS Ketenagakerjaan, diberi tanda T-14;
15. Fotocopy Kuitansi Iuran BPJS Kesehatan bulan Mei 2025 dari PT. Inti Gas Service Tanggal 09-05-2025, diberi tanda T-15;
16. Fotocopy Slip Gaji bulan Juni 2025 Ahmad Muzakki Amrulloh, diberi tanda T-16;
17. Fotocopy Rincian Iuran Tenaga Kerja PT. Inti Gas Service Periode Laporan Juni 2025 pada BPJS Ketenagakerjaan, diberi tanda T-17;
18. Fotocopy Kuitansi Iuran BPJS Kesehatan bulan Juni 2025 dari PT. Inti Gas Service Tanggal 13-06-2025, diberi tanda T-18;

Halaman 30 dari 58 Putusan PHI Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Gsk



19. Fotocopy Laporan Audit Kinerja Bengkel Pemeliharaan LPG Elektronik oleh Pertamina dan TUV Rheinland pada PT. Inti Gas Services tanggal 19-03-2025 dengan hasil Status Fair dan Final Score 75,23, diberi tanda T-19;
20. Fotocopy Rekomendasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur No 66/5/105.6/BT-BBJ/2025 tanggal 14-04-2025 tentang Hasil Pengujian Hydrostatic Tes Tabung LPG 3 Kg, diberi tanda T-20;
21. Fotocopy Rekomendasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur No 566/6/105.6/BT-BBJ/2025 tanggal 14-04-2025 tentang Hasil Pemeriksaan Visual Afkir Tabung LPG 3 Kg, diberi tanda T-21;
22. Fotocopy Laporan Audit Kinerja Bengkel Pemeliharaan LPG oleh Pertamina dan TUV Rheinland pada PT. Inti Gas Services tanggal 22-04-2025 dengan hasil Status Excellent dan Final Score 95,14, diberi tanda T-22;
23. Fotocopy Rekomendasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur No 566/7/105.6/BT-BBJ/2025 tanggal 05-05-2025 tentang Hasil Pengujian Hydrostatic Tes Tabung LPG 3 Kg, merekomendasikan Hasil Pengujian dan Pemeriksaan Hydrostatic Test (Dalam Kondisi Baik), diberi tanda T-23;
24. Fotocopy Rekomendasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur No 566/8/105.6/BT-BBJ/2025 tanggal 05-05-2025 tentang Hasil Pemeriksaan Visual Afkir Tabung LPG 3 Kg, merekomendasikan Hasil Pemeriksaan Visual Yang Tidak Layak Edar (Dalam Kondisi Afkir), diberi tanda T-24;
25. Fotocopy Laporan Audit Kinerja Bengkel Pemeliharaan LPG oleh Pertamina dan TUV Rheinland pada PT. Inti Gas Services tanggal 21-05-2025 dengan hasil Status Fair dan Final Score 87,67, diberi tanda T-25;
26. Fotocopy Ivendor – Tarcking Invoice PT. Inti Gas Service, diberi tanda T-26;
27. Fotocopy Surat Pernyataan Ahmad Muzakki Amrulloh tanggal 07-05-2025, diberi tanda T-27;

Halaman 31 dari 58 Putusan PHI Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Gsk



28. Fotocopy Risalah Perundingan Bipartit I antara PT. Inti Gas Services dengan Ahmad Muzakki Amrulloh tanggal 14-07-2025, diberi tanda T-28;
29. Fotocopy Risalah Perundingan Bipartit II antara PT. Inti Gas Services dengan Ahmad Muzakki Amrulloh tanggal 25-07-2025, diberi tanda T-29;
30. Fotocopy Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Mediasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik antara PT. Inti Gas Services dengan Ahmad Muzakki Amrulloh ke I tanggal 09-09-2025, diberi tanda T-30;
31. Fotocopy Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Mediasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik antara PT. Inti Gas Services dengan Ahmad Muzakki Amrulloh ke II tanggal 23-09-2025, diberi tanda T-31;
32. Fotocopy Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Mediasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik antara PT. Inti Gas Services dengan Ahmad Muzakki Amrulloh ke II tanggal 15-10-2025, diberi tanda T-32;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat tersebut untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat di persidangan telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi yaitu saksi Dwi Purnomo dan Tri Handayani yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI DWI PURNOMO

- Bahwa Saksi telah disumpah dan telah berjanji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai atasan dari Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Work Shop;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Work Shopp sudah 5 (lima) tahun, sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelumnya saksi sebagai kepala Produksi;
- Bahwa menjadi Kepala Work Shop tersebut saksi naik jabatan;
- Bahwa menjadi Kepala Work Shop tersebut saksi naik jabatan;

Halaman 32 dari 58 Putusan PHI Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Kepala Produksi sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi sering berinteraksi dengan Penggugat;
- Bahwa interaksi dengan Penggugat sebagai rekan kerja saja;
- Bahwa Penggugat sekarang jabatannya sebagai Ahli K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja);
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab dari K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) adalah untuk mengurus Sertifikasi ke Disnaker sebagai kelengkapan Dokumen yang di mita oleh Pertamina dan Ahli K3 dan Memiliki kualifikasi khusus dan bertanggung jawab untuk merancang dan mengimplementasikan program K3 di organisasi;
- Bahwa sebagai Kepala Work Shop kemudian dibawah saksi ada Kepala Produksi, kemudian dibawah Kepala Produksi ada Ahli K3;
- Bahwa perilaku Penggugat sebelum menjadi ahli K3 baik, makanya kemudian di ikutkan pelatihan Ahli K3;
- Bahwa yang menyekolahkan Penggugat menjadi ahli K3 adalah Perusahaan;
- Bahwa Gaji penggugat sejumlah Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menjadi ahli K3 status tergugat adalah pekerja kontrak dan setelah menjadi K3, penggugat statusnya sebagai karyawan tetap;
- Bahwa Penggugat menjadi karyawan tetap sudah 1 (satu) tahu dan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Penggugat mengikuti pelatihan menjadi ahli K3 dibiayai oleh Perusahaan;
- Bahwa Penggugat di ikutkan menjadi ahli K3 karena promosi terhadap penggugat karena penggugat satu-satunya sarjana teknik yang ada di perusahaan;
- Bahwa bukti T – 7 diakui sebagai sertifikat K3;
- Bahwa pelatihan dibiayai oleh perusahaan dan gajinya juga tetap dibayarkan;
- Bahwa PHK dijatuhkan kepada Penggugat karena penggugat tidak melaksanakan Juknis dengan tidak mendatangkan berkas selama 3

Halaman 33 dari 58 Putusan PHI Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan sehingga merugikan perusahaan, sehingga terkendala di produksi;

- Bahwa berkas yang tidak ditandatangani oleh penggugat adalah berkas yang dari Disnaker JATIM;
- Bahwa penggugat menolak mendatangi berkas T-20 dan T-21;
- Bahwa Penggugat tidak menandatangani berkas tersebut katanya karena gaji yang diterima tidak sesuai UMR;
- Bahwa Penggugat tidak mau tandatangan selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan April 2025, Mei 2025 dan Juni 2025;
- Bahwa tidak sesuai dengan UMR 2025, itu diucapkan dan tertulis juga;
- Bahwa Penggugat mengucapkan gajinya tidak sesuai dengan UMR setiap kali dipanggil;
- Bahwa Penggugat dipanggil bisa 2 sampai dengan 3 kali dalam sebulan;
- Bahwa saksi mengetahui bukti Surat T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, dan T-18;
- Bahwa Penggugat masuk terakhir bulan Juli 2025;
- Bahwa gaji terakhir penggugat pada bulan Mei Rp5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada selisih karena pengugat ada tanggungan kepada perusahaan (bon);
- Bahwa gaji bulanannya tetap;
- Bahwa semua karyawan mempunyai hak yang sama dama BPJS dan JAMSOS;
- Bahwa akibat dari berkas yang tidak ditandatangani oleh penggugat perusahaan tidak bisa melakukan penagihan (invoice) ke Pertamina;
- Bahwa dokumen invoice yang tidak bisa cairkan karena Penggugat tidak mau tandatangan;
- Bahwa ada surat pernyataan dari penggugat tentang keberatan dengan gaji pokok penggugat;
- Bahwa surat pernyataan tersebut diajukan ke Pusat;
- Bahwa surat tersebut yang membuat penggugat di PHK;
- Bahwa surat tersebut tertanggal 7 Mei 2025;

Halaman 34 dari 58 Putusan PHI Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas surat tersebut Pusat tidak ada repon katanya masih dibahas;
- Bahwa ada peraturan perusahaan;
- Bahwa peraturan tersebut di sosialisasikan;
- Bahwa sosialisasinya berupa Brifing dan di bacakan;
- Bahwa karyawan diperusahaan ada 83 (delapan puluh tiga) orang;
- Bahwa peraturan tersebut tidak dicetak;
- Bahwa Peraturan perusahaan tidak dicetak karena sudah di brifing dan dibaca;
- Bahwa saksi tahu peraturan perusahaan sebagian;
- Bahwa bukti surat P – 3 adalah dokumen PHK;
- Bahwa Penggugat di PHK karena tidak mau menandatangani dokumen;
- Bahwa seingat saksi, ya langsung di PHK karena tidak mau tandatangan dokumen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat T-4;
- Bahwa bukti surat T-5 adalah peraturan perusahaan;
- Bahwa klarifikasi PHK saksi tidak bisa menjawab;
- Bahwa setiap karyawan yang di PHK mendapatkan surat PHKnya;
- Bahwa slip gaji diberikan jika diminta;
- Bahwa pembayaran gaji melalui transfer;
- Bahwa karyawan tidak tandatangan di slip gajinya;
- Bahwa selain gaji pokok ada tunjangan transport dan uang makan itu tidak tetap sesuai hari masuk;
- Bahwa Penggugat didaftarkan di BPJS dan JAMSOS;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang iurannya, saksi II nanti yang bisa menjelaskan;
- Bahwa bukti surat T-10 saksi mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pemotongannya;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar pemotongannya;
- Bahwa surat yang tidak ditandatangani oleh penggugat adalah surat rekomendasi dari Dinar tenaja kerja jawa timur untuk Faktur tabung LPG yang oleh admin kemudian diajukan ke Pertamina;

Halaman 35 dari 58 Putusan PHI Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bukti surat T-20;
- Bahwa Surat tersebut dibuat oleh admin perusahaan kemudian di kirim ke Dinas Tenaga Kerja kemudian kembali lagi ke Perusahaan;
- Bahwa Penggugat menandatangani setelah perusahaan menerima dari Dinas Tenaga Kerja;
- Bahwa perusahaan sudah menawarkan dana PHK kepada Penggugat;
- Bahwa dana yang ditawarkan kepada Penggugat untuk PHK sejumlah Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Perusahaan sudah tidak minta uang biaya pendidikan;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat T-28 dan T-29;
- Bahwa Perusahaan belum ada kesepakatan;
- Bahwa karena penggugat meminta terlalu tinggi sehingga perusahaan meminta biaya pendidikan dikembalikan;
- Bahwa saksi hadir sebagai perwakilan perusahaan dalam bipartite;
- Bahwa Kami sepakat dengan PHK hanya angka saja yang belum ada titik ketemu;
- Bahwa Penggugat meminta untuk diperjakan kembali namun tidak tertulis hanya lisan saja;
- Bahwa surat bipartit dibuat secara bersamaan;
- Bahwa sosialisasi peraturan perusahaan di sosialisasikan melalui briefing;
- Bahwa briefing dilakukan di luar ruangan dan oleh semua karyawan;
- Bahwa kadang penggugat ikut kadang juga tidak ikut briefing;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat T-29, T-30 dan T-31;
- Bahwa di surat tersebut tidak ada pernyataan penggugat untuk dipekerjakan kembali;
- Bahwa ada audit namanya AUDITUM;
- Bahwa audit pasti di lakukan dalam 1 bulan sekali;
- Bahwa audit tersebut dilaporkan ke Pertamina;
- Bahwa audit tersebut datang tiba-tiba, kalau nilainya turun bisa kena penalti;
- Bahwa AUDITUM tersebut tidak terjadwal;

Halaman 36 dari 58 Putusan PHI Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ada pelanggaran oleh K3, AUDITUM bisa tahu;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat yang diberikan oleh AUDITUM;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat T-22;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat T-19;
- Bahwa Perusahaan tidak pernah bermasalah;
- Bahwa yang mensosialisasikan kadang saksi kadang Audit Kontrol;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat T-5;
- Bahwa sosialisasi tiap minggu kalau briefing tiap hari;
- Bahwa setelah ada surat PHK, penggugat menolaknya;
- Bahwa Penggugat mengajukan surat dan tergugatpun sudah menerimanya surat penolakan tersebut;
- Bahwa setelah adanya surat PHK itu, penggugat sudah tidak diperbolehkan bekerja;
- Bahwa Penggugat di PHK itu keputusan atasan;
- Bahwa setelah penggugat tidak bekerja sudah tidak ada lagi gaji;
- Bahwa Penggugat di PHK tanggal 16 Juli 2025;
- Bahwa Pada bulan juli 2025, penggugat masih menerima gaji apa tidak, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi lebih dulu bekerja di Tergugat;
- Bahwa Penggugat mulai bekerja pada tahun 2013;
- Bahwa awal bekerja penggugat posisinya sebagai Operator;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat T-20;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat T-21;
- Bahwa ada permintaan penggugat untuk masuk kerja;
- Bahwa Penggugat sendiri datang ke Perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-6;
- Bahwa pada saat penggugat tidak mau tandatangan dokumen, saksi memanggil penggugat untuk dilakukan pembinaan;
- Bahwa setelah dilakukan pembinaan, penggugat masih kekeh tidak mau tandatangan;
- Bahwa sudah saksi sampaikan kalau UMRnya sudah sesuai;

Halaman 37 dari 58 Putusan PHI Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menyampaikan bahwa tindakan penggugat merugikan perusahaan;
- Bahwa Penggugat mengatakan, agar tidak gaji semua satu perusahaan;
- Bahwa dengan tidak ditandatanganinya dokumen akan menurunkan nilai di Auditum;
- Bahwa waktu nilai turun penggugat masih bekerja;
- Bahwa dampak langsungnya adalah akan invoice tidak berjalan lancar;
- Bahwa saksi hadir dalam perundingan;
- Bahwa saksi hadir dalam perundingan sebagai perwakilan perusahaan;
- Bahwa saksi diberikan waktu untuk berpendapat;
- Bahwa pendapat saksi sudah disampaikan di perundingan bipartit;
- Bahwa hasil perundingan sepakat PHK tetapi nilai saja yang belum ketemu titik temunya;
- Bahwa yang hadir dalam perundingan bipartit adalah saksi, penggugat dan Kuasa perusahaan;
- Bahwa nominalnya saksi tidak tahu;
- Bahwa kira-kira kerugian perusahaan mendekati Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
- Bahwa rugi dalam arti tidak hilang namun tertunda pembayaran;
- Bahwa sebelumnya penggugat selalu tandatangan;
- Bahwa setelah penggugat tidak bekerja, kami mencari ganti, setelah mendapatkan pengganti dan akhirnya lancar dan terbayar;
- Bahwa saksi menjadi kepala workshop sejak tahun 2022;
- Bahwa alasan penggugat di ikutkan pelatihan atau sekolah karena penggugat kinerjanya baik dan punya ijazah S-1 teknik;
- Bahwa tidak ada perjanjian antara penggugat dengan Tergugat tentang pelatihan / sekolah ahli K3;
- Bahwa biaya pendidikan / sekolahnya kurang lebih Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa biaya Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tidak termasuk Akomodasi;

Halaman 38 dari 58 Putusan PHI Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu pasal berapa dasar PHKnya penggugat;
- Bahwa alasan penggugat di PHK karena tidak patuh pada perintah atasan;
- Bahwa Penggugat tidak spesifik minta kenaikan berapa, penggugat meminta untuk di naikkan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Perusahaan siap membayar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Penggugat meminta pesangon Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

2. SAKSI TRI HANDAYANI

- Bahwa Saksi telah disumpah dan telah berjanji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2011 di PT. Inti Gas;
- Bahwa tugas saksi di keuangan (akunting penagihan ke Pertamina) bertanggung jawab penagihan ke Pertamina;
- Bahwa Penggugat menandatangani untuk kelengkapan berkas penagihan ke Pertamina;
- Bahwa Kalau Penggugat tidak tandatangan di berkas kelengkapan penagihan yang ke Pertamina maka pencairannya akan terpending;
- Bahwa sekarang sudah normal, untuk operasional perusahaan sudah lancar;
- Bahwa selain penggugat tidak ada yang bisa menggantikan untuk tandatangan, kalau ada pegawai yang K3 yang lain ada itu yang bisa menggantikan;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-20, P-21, P-23, P-24;
- Bahwa yang membuat adalah admin;
- Bahwa dokumen itu dibuat setiap bulan;
- Bahwa dokumen tersebut berkaitan karena sebagai salah satu syarat untuk penagihan bisa dicairkan di Pertamina;
- Bahwa selain Penggugat tidak ada orang lain yang berwenang untuk tandatangan di berkas tersebut;

Halaman 39 dari 58 Putusan PHI Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait tidak di tandatangani regiscan waktu itu saksi tanya kepada penggugat alasannya kenapa, katanya ada beberapa prosedur produksi yang tidak sesuai dengan prosedur seharusnya, dan saksi sudah menyampaikan kepada bapak muzaki kalau memang ada prosedur tidak sesuai produksi ada catatan disitu kemudian di sampaikan ke kepala workshop sebagai atasan Penggugat tapi ternyata tidak ada lanjutnya jadi tidak ada bukti catatan apapun kalau memang ada pelanggaran disiplin dan yang disampaikan dengan kepala workshop sebagai atasan dan alasan kepala workshop itu tidak tanda tangan karena uang gaji saat itu yang di terima tidak tambah;
- Bahwa saksi bertanya tentang tandatangan, ketemu langsung diruangan;
- Bahwa saksi menyampaikan bahwa kalau tidak di tanda tangani itu bisa menyebabkan tidak bisa dicairkan;
- Bahwa saksi bertanya tentang tandatangan Penggugat sebanyak 1 kali;
- Bahwa saksi memanggil Penggugat sekitar bulan mei 2025;
- Bahwa disitu track record bagi pertamina dikarenakan kita ada sistem ivendor disitu ada keterangan reject dengan keterangan dengan tidak adanya lampiran sertifikasi disnaker bulan Maret dan April;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan bukti P – 26;
- Bahwa invoice terbaca disini, karena disini kan ada reject tagihan;
- Bahwa penagihan itu kerjasama antara inti gas dengan pertamina jadi pertamina memberi tugas kita untuk perbaikan tabung LPG SPBUPBN pertamina, untuk pengaihan semuanya itu ke pertaminanya saja;
- Bahwa BPJS saat ini kesehatan selama bekerja yang dibayarkan kerugian gaji upah Penggugat yang terakhir itu statusnya PKWT dan di atas UMK pada saat itu;
- Bahwa kurang lebih 5.500.000 (liam juta lima ratus ribu rupiah) sekian pada bulan Maret April Mei dan Juni;
- Bahwa yang melakukan HRD kantor pusat;
- Bahwa tidak mengetahui perintah dari atasan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat P-10, P-11, P-12;

Halaman 40 dari 58 Putusan PHI Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperusahaan dan di peraturan Pertamina yang sudah kita terima bahwa tidak diperkenankan seorangpun bisa mengambil gambar atau foto kegiatan di ruangan produksi menggunakan kamera HP dan digital dan harus ada persetujuan juga dengan alasan takut nanti karena disitu kan banyak gas LPG yang jika dekat dengan HP bisa berakibat fatal dan disitu juga sebagian dari rahasia perusahaan karena perusahaan terbesar se-Jatim karena seringkali takut komoditer dishare ke pihak tertentu;
- Bahwa terdapat CCTV yang menjangkau semua titik lokasi dan semua itu konek ke Pertamina;
- Bahwa seandainya itu dilaporkan ke pihak perusahaan bisa di track;
- Bahwa ahli K3 diharuskan membuat laporan perenam bulan sekali untuk dilaporkan ke kementerian;
- Bahwa untuk mengontrol kualitas itu ada bagian sendiri K3;
- Bahwa terdapat larangan mengambil gambar dan membawa HP;
- Bahwa kamera CCTV akses itu bisa di akses oleh tim auditor;
- Bahwa sebelum auditor datang auditor tidak memberi informasi terlebih dahulu;
- Bahwa auditor berjumlah 1 orang;
- Bahwa yang di audit adalah proses produksi, proses pengiriman;
- Bahwa Pengaruh karena nanti dari hasil audit dapat nilai excellent nilai 95 keatas biasanya dapat tambahan kuota pengiriman 100 tabung;
- Bahwa standart pengirimannya dalam sebulan 4500 tabung;
- Bahwa hasil bulan audit ini terutama Maret, April, terdapat temuan pelanggaran prosedur atau pelanggaran SOP di PT INTIGAS;
- Bahwa hasil audit dari email yang masuk di alamat intigas service;
- Bahwa saksi bisa mengakses email pengiriman file sertifikasi ini;
- Bahwa benar file sertifikasi ini selain tersampaikan ke saudara sertifikasi ini juga tersampaikan ke staff yang lain sebagai bahan evaluasi;
- Bahwa saksi mengetahui dari admin;

Halaman 41 dari 58 Putusan PHI Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau saksi mediasi bipartit tidak pernah ikut tapi pernah di sampaikan dari kepala workshop bahwa Penggugat meminta untuk di pekerjaan lagi;
- Bahwa untuk posisi saat ini posisi penggugat sudah terisi;
- Bahwa hitung hitungan kekurangan gaji dan sebagainya terjadi setelah PHK terjadi;
- Bahwa sebelumnya Penggugat sudah meminta kenaikan upah;
- Bahwa BPJS dibayarkan nya dari pihak pusat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilainya;
- Bahwa saksi mengetahui upah dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah di daftarkan di BPJS;
- Bahwa pada tahun 2026, potongan BPJS sebesar 4% (empat persen) sesuai UMK;
- Bahwa slip gaji tidak diberikan ke karyawan, kalau ada permintaan saja baru diberikan;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat T-10;
- Bahwa potongannya 3 % (tiga persen);
- Bahwa gaji pokoknya sesuai dengan UMK;
- Bahwa tahun 2025 UMKnya 4,6 juta;
- Bahwa hasil potongannya diambil dari perusahaan dan juga karyawan;
- Bahwa untuk yang BPJS ketenagakerjaan itu dari perusahaan lebih banyak presentasinya, kalau untuk BPJS kesehatan full dari perusahaan yang bayar. jadi gaji karyawan dipotong untuk BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan full dibayar perusahaan sekitar 250.000 setiap bulan per orang;
- Bahwa larangan membawa kamera berlaku untuk semua orang
- Bahwa awalnya Penggugat masuk grup whatsapp, kemudian selang beberapa waktu penggugat sering melaporkan secara pribadi pelanggaran yang ada di workshop langsung ke direktur;
- Bahwa detailnya saksi tidak paham terkait laporan, sepertinya ada lampiran foto;

Halaman 42 dari 58 Putusan PHI Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat masih dalam 1 grup tapi ada sesuatu hal pihak direktur mengajak pihak yang lain keluar grup pada tahun 2025;
- Bahwa peraturan perusahaan berupa lembaran hardcopy;
- Bahwa saksi mendengar bahwa Penggugat tidak mematuhi perintah atasan termasuk pelanggaran berat;
- Bahwa untuk pembagian nya peraturan perusahaan seharusnya diprint dan dibagikan kepada per 1 bagian namun sampai saat ini belum;
- Bahwa seingat saksi peraturan perusahaan pernah di share digrup karyawan;
- Bahwa masa peraturan perusahaan berlakunya 3 tahun;
- Bahwa pengesahan peraturan perusahaan di disnaker
- Bahwa peraturan perusahaan masa berlakunya 3 tahun;
- Bahwa tidak ada tercantum penandatanganan rekomendasi karena peraturan perusahaan kan bersifat pribadi;
- Bahwa tidak ada surat peringatan;
- Bahwa afkir itu artinya tabung yang harus dikembalikan untuk dimusnahkan ke Pertamina, pada periode pekerjaan bulan maret tanggal 24-26;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat tidak mau tanda tangan rekomendasi dikarenakan terkait gaji bukan karena ada kesalahan operasional;
- Bahwa menurut saksi kurang karena tidak sesuai sama UMK;
- Bahwa Penggugat tidak secara langsung bilang ke saksi, melalui kepala workshop lalu diceritakan kepada saksi bahwa penggugat ingin gajinya ditambah untuk perbedaan antara UMK saat ini dan gaji pokoknya yang diterima saat ini;
- Bahwa terdapat ada perbedaan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) antara UMK saat ini dan gaji pokok yang diterima itu yang diminta penggugat;
- Bahwa dampak yang timbul bagi perusahaan ketika penggugat tidak menandatangani surat rekomendasi adalah kurangnya persyaratan dan tidak cair nya penagihan;
- Bahwa cashflow perusahaan terganggu akibat dari itu;

Halaman 43 dari 58 Putusan PHI Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa langkah perusahaan ketika ada cashflow yang terganggu karena ada satu syarat yang tidak dilakukan sehingga syarat pencairan tidak bisa dilakukan;
- Bahwa saksi menyampaikan bahwa masih proses tandatangan kalau sudah selesai baru kita sampaikan, jadi mereka taunya dalam proses tanda tangan karena ada beberapa hal lalu dikasih toleransi untuk menyelesaikan tapi sampai maret april mereka masih tidak menerima jadi direject oleh sistem, jadi untuk periode Mei saksi mencari pengganti;
- Bahwa bulan Maret April direject lalu dari pihak perusahaan segera mencari pengganti untuk bulan selanjutnya agar proses penandatanganan bisa dilakukan;
- Bahwa Jadi kita ada 5 Perusahaan seperti di purwokerto, bandung, magelang. jadi kemungkinan yang pegang uang besar itu ada di jakarta, melalui perusahaan itu menyuntikkan dana kepada perusahaan yang lainnya namun masih dianggap utang. kalau sudah ada pencairan baru membayar utang tersebut dari pencairan yang pending;
- Bahwa sampai sekitar juni, jadi selama proses itu penggugat tidak melakukan proses penandatanganan namun pihak perusahaan tetap membayarkan gaji penggugat sampai bulan Juni dan PHK;
- Bahwa dana suntikan itu salah satunya digunakan untuk penggajian seluruh karyawan;
- Bahwa hanya Penggugat yang berhak menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa permintaan Penggugat tidak dipenuhi sampai terjadinya PHK;
- Bahwa pada saat bipartit di perusahaan hanya pengacara tergugat dan kepala workshop yang ikut baru pada saat mediasi disnaker saksi ikut dihadirkan sebagai saksi;
- Bahwa saksi memberikan keterangan pada mediasi di disnaker terkait Penyanggahan mengenai tidak ingin tandatangan karena tidak sesuai sop, dari Pertamina ada tuff yang menyebutkan bahwa sop sesuai juga yang saya ketahuan membahas mengenai selisih antara UMK dan gaji pokok;

Halaman 44 dari 58 Putusan PHI Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggugat menginginkan upah dari selisih antara gaji pokok dengan UMK, kalau dari perusahaan menyampaikan bahwa pihak perusahaan sudah memberikan gaji diatas UMK;
- Bahwa PHK karena penggugat menuntut haknya dari selisih itu lalu perusahaan berkeyakinan telah memberikan gaji diatas UMK, akhirnya telah bersepakat mengenai PHK namun tidak sepakat mengenai nilai kompensasi pesangon nya;
- Bahwa sekitar 120.000.000,-00 keatas dari penggugat, kalau dari pihak perusahaan yang saya tahu sekitar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sekitar itu;
- Bahwa penggugat mengatakan kepada saksi alasan tidak ingin tandatangan karena penambahan upah, terkait reject itu bulan Maret dan April;
- Bahwa selama ini kalau ada temuan dari Penggugat mengenai ketidaksesuaian pada prosedur produksi, tidak ada pembahasan mengenai itu didalam grup dalam arti keterlibatan antara ahli K3, pihak management, pihak administrasi secara resmi seperti laporan untuk menandai adanya temuan pada hari sekian tanggal sekian jam sekian, namun itu masih berupa saran kepada tergugat untuk mengenai tugas itu merupakan tugas dari pihak management;
- Bahwa yang dibahas pada waktu di disnaker adalah mengenai akumulasi jumlah upah setelah bulan Juni sehabis PHK;
- Bahwa Penggugat sudah menjadi ahli K3 sejak 3 (tiga) tahun, mulai dari 2022 habisnya tahun 2025;
- Bahwa sertifikasi K3 bisa melalui proses perpanjangan;
- Bahwa Pada masa periode 2022 sampai sebelum bulan Maret 2025, Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi terkait temuan atau kesalahan prosedur produksi;
- Bahwa pada sebelum bulan April Maret, penggugat menandatangani;
- Bahwa pelatihan dari sertifikat yang dikeluarkan, namun saksi lupa pastinya 3 tahun atau 2 tahun. mulai dari 2023 menjadi K3 namun diangkat baru 2024;

Halaman 45 dari 58 Putusan PHI Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah tidak tandatangan terhadap surat rekomendasi yang dikatakan sebagai salah satu sarat penganjutan pencairan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 06 Mei 2026 terlampir dalam berkas perkara yang untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan dalam provisi yang maksud dan tujuan tuntutan Provisi Penggugat pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai upah yang belum diberikan mulai bulan Juni 2025 sampai dengan Bulan Januari 2026 sebesar sebesar Rp. 39. 368,931,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) dan selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat mulai bulan Februari 2026 Tergugat wajib memberikan upah kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 5.624.133,- (lima juta enam ratus dua puluh empat ribu seratu tiga puluh tiga rupiah), sampai dengan adanya putusan berkekuatan tetap (inkracht) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam provisinya juga meminta menghukum Tergugat untuk segera menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada **bantahan**, maupun upaya hukum lainnya sampai diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 46 dari 58 Putusan PHI Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tuntutan Provisi dalam gugatan perdata perselisihan hubungan industrial yang meminta tindakan sementara dari hakim untuk kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan, karena adanya keadaan yang mendesak, dan tidak menyangkut pokok perkara hal mana akan dipertimbangkan hakim apabila permohonan tersebut benar-benar mendesak (urgent), adanya kebenaran yuridis, filosofis dan sosiologis pertimbangan demikian juga didasarkan pada azas keadilan dan kepastian hukum, memastikan tindakan sementara yang diminta tidak sewenang-wenang dan memiliki dasar hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 332 Rv;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa secara seksama gugatan Penggugat tuntutan provisi sudah menyangkut pokok perkara, tidak memenuhi syarat formil yang mendesak sehingga tuntutan provisi tidak beralasan hukum untuk itu harus ditolak;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi antara lain sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) terkait dengan Uang Paksa atau Dwangsom;
2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) terkait dengan pembayaran upah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa makna eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas Gugatan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat angka 1 dan 2 tentang gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) terkait dengan uang paksa (dwangsom) dan pembayaran upah, Majelis Hakim berpendapat bahwa



eksepsi Tergugat tersebut telah masuk dalam pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat angka 1 dan 2 haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada pokoknya berkaitan dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pelanggaran berat yang dituduhkan terhadap Penggugat tidak beralasan hukum baik berdasarkan Peraturan Perusahaan maupun Undang – Undang Ketenagakerjaan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya berkaitan dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor : 001 / HRD-P / IGS / VI / 2025 dikarenakan Penggugat melakukan pelanggaran berat dengan tidak mau menandatangani surat untuk rekomendasi Dinas Tenaga Kerja periode Maret, April, Mei 2025 sehingga mengakibatkan kerugian bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawab jinawab kedua belah pihak maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat terdapat Perselisihan Hubungan Industrial dan yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah:

- Apakah Penggugat telah di PHK oleh Tergugat karena Penggugat melakukan pelanggaran berat?;
- Apakah Penggugat sudah mendapatkan haknya atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dan hak-hak lainnya berupa upah proses,THR, upah berjalan serta hak lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan yang terkait?;

Menimbang, bahwa hukum acara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) selain mengacu kepada Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang



Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial juga mengacu pada Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Umum yang diatur di dalam HIR/Rbg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR tentang bukti dalam perkara perdata, yang menyatakan “Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu” jo pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang pembuktian pada umumnya, yang menyatakan “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Acara Perdata tentang pembuktian terdapat asas *Actori Incumbit Probatio* dimana pada Prinsipnya beban pembuktian diletakkan kepada Penggugat, sehingga apabila Penggugat mendalilkan adanya hak atau peristiwa dimana Tergugat harus mengembalikan hak atau memberikan hak kemudian diberikan beban untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 ayat 15 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah”;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 51 ayat 1 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan “Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan”;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan kerja, maka Majelis Hakim perlu melihat alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;



Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P - 7, P - 8, T - 7, T - 8, T - 9, T - 10, T - 13, T - 16 telah terjadi hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berupa adanya unsur Pekerjaan, Upah dan Perintah;

Menimbang, bahwa permasalahan awal antara Penggugat dengan Tergugat adalah adanya pelanggaran berat yang dilakukan oleh Penggugat dengan tidak mau menandatangani surat untuk rekomendasi Dinas Tenaga Kerja periode Maret, April, Mei 2025 sehingga mengakibatkan kerugian bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 12 dan tidak mengajukan saksi dan untuk membantah dalil dari gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T - 1 sampai dengan T - 32 dan 2 (Dua) orang saksi yaitu saksi Dwi Purnomo dan Tri Handayani yang kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat dan bukti P - 3 terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dengan kategori pelanggaran berat dikarenakan Penggugat tidak mau menandatangani surat untuk rekomendasi Dinas Tenaga Kerja periode Maret, April, Mei 2025 sehingga mengakibatkan kerugian bagi Tergugat adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P – 5 alasan Penggugat tidak mau menandatangani surat rekomendasi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur periode Maret, April, Mei 2025 dikarenakan beberapa tabung gas yang direkomendasikan terdapat tabung gas yang pengerjaannya tidak sesuai dengan SOP Instruksi Kerja Pertamina;

Menimbang, bahwa atas adanya beberapa tabung gas yang tidak sesuai dengan SOP Instruksi Kerja Pertamina tersebut, Penggugat membuktikan dalil gugatannya sesuai dengan bukti P – 9, P – 10, P – 11 dan P – 12;

Menimbang, bahwa Tergugat sesuai dengan bukti T – 19, T – 20, T – 21, T – 22, T – 23, T – 24, T – 25, T – 26 menyatakan tidak ada pelanggaran SOP terkait Instruksi Kerja Pertamina dan tindakan Penggugat



yang tidak mau menandatangani rekomendasi Dinas Tenaga Kerja periode Maret, April, Mei 2025 adalah tindakan menolak perintah atasan yang menimbulkan kerugian bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat sesuai dengan bukti P – 3 tentang surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertanggal 16 Juni 2025;

Menimbang, bahwa Penggugat menolak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut sesuai dengan bukti P – 5 tentang surat penolakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertanggal 19 Juni 2025;

Menimbang, bahwa atas ketidaksepakatan terkait Pemutusan Hubungan Kerja tersebut Penggugat dengan Tergugat melakukan Perundingan bipartit sampai dengan tahapan Tripartit sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 4 ayat 1 Undang – undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan :

Pasal 3 ayat 1 “Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat”

Pasal 4 ayat 1 “Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3, maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya – upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan”

Menimbang, bahwa di dalam proses perundingan bipartit sampai dengan tahapan tripartit sesuai dengan bukti T – 28, T – 29, T – 30, T – 31 serta keterangan saksi Dwi Purnomo dan Tri Handayani telah terjadi kesepakatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 16 Juni 2025;

Menimbang, bahwa atas adanya kesepakatan terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang merupakan fakta dalam



persidangan yang tidak terbantahkan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat telah selesai dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) beserta hak – hak yang terkait di dalamnya terhitung sejak tanggal 16 Juni 2025;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P – 8 tentang bukti kepesertaan Penggugat di dalam BPJS Ketenagakerjaan maka hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sejak 01 Agustus 2012 dan berakhir pada tanggal 16 Juni 2025 sesuai dengan kesepakatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dengan Tergugat dengan total masa kerja Penggugat selama 12 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, serta alat bukti yang diajukan para pihak khususnya bukti surat T – 28, T – 29, T – 30, T – 31 berupa risalah perundingan bipartit, serta keterangan saksi Dwi purnomo dan Tri Handayani diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat pada prinsipnya telah sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja namun belum mencapai kesepakatan mengenai alasan pemutusan hubungan kerja beserta hak dan kewajiban yang timbul karenanya, oleh sebab itu guna menghindari kekosongan hukum serta untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, Majelis Hakim melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) dengan pendekatan sistematis dan teleologis terhadap ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja sehingga hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat patut dan adil dinyatakan putus berdasarkan kesepakatan para pihak sejak tanggal 16 Juni 2025 dengan konsekuensi hukum Tergugat wajib membayar hak – hak Penggugat berupa :

- a. Uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 40 ayat 2;
- b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 40 ayat 3; dan



c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat 4; yang keseluruhannya dihitung berdasarkan masa kerja dan upah Penggugat;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja kembali terhitung sejak tanggal 16 Juni 2025 maka hak – hak atas Pemutusan Hubungan kerja yang diterima Penggugat didasarkan pada ketentuan Upah Minimum Kabupaten Gresik tahun 2025 sebesar Rp. 4.874.133,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta sesuai dengan bukti T – 7, terbukti pula Tergugat tertanggal 22 Juni 2022 telah membiayai Penggugat untuk mengikuti pendidikan dan sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pesawat uap dan bejana tekan (PUBT) dengan nilai sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) yang manfaat keahlian dan sertifikasinya secara melekat tetap berada pada diri Penggugat dan tetap dapat dipergunakan untuk menunjang profesinya di kemudian hari, selain itu tuntutan pengembalian biaya sertifikasi tersebut ternyata telah disampaikan oleh Tergugat sejak tahap perundingan bipartit sehingga hal tersebut bukan merupakan dalil baru dalam persidangan melainkan fakta yang telah diperdebatkan para pihak sejak awal sesuai bukti surat T – 28 dan T – 29 yang kemudian memperoleh pembuktian untuk menjadi fakta hukum berdasarkan bukti surat T – 7 di persidangan dalam perkara *a quo*, dengan demikian demi mewujudkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang adil dan seimbang maka Majelis hakim berpendapat adalah adil dan patut serta beralasan hukum nilai biaya sertifikasi dimaksud untuk diperhitungkan sebagai pengurang terhadap hak – hak akibat pemutusan hubungan kerja yang diterima Penggugat khususnya terhadap komponen uang pesangon dengan tetap memperhatikan asas kepatutan, itikad baik dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak;

Halaman 53 dari 58 Putusan PHI Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim dalam mengambil putusan mempertimbangkan hal yang dianggap benar dan baik serta dengan seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing petitum gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 tentang permintaan untuk dikabulkannya seluruh gugatan Penggugat yang bergantung pada keseluruhan petitum lainnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 1 kemudian;

Menimbang, bahwa dari uraian petitum angka 2 yang menyatakan tidak sah surat PHK Nomor : 001/HRD-P/IGS/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 100 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyebutkan "Dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan Hukum, Perjanjian yang ada, Kebiasaan, dan Keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana surat bukti tertanda P – 3, T – 28, T – 29, T – 30 dan T – 31 dikaitkan dengan keterangan saksi Dwi Purnomo dan Tri Handayani di bawah sumpah dipersidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhitung sejak tanggal 16 Juni 2025 berdasarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) nomor : 001 / HRD-P / IGS / VI / 2025, dan kesepakatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut telah terjadi sejak tahapan bipartit sampai pada tahapan tripartit dan berdasarkan keterangan saksi Dwi Purnomo dan Tri Handayani hanya belum sepakat terkait jumlah nominal yang diminta Penggugat dan kesanggupan Tergugat membayar ada perbedaan dan selisih nominal tersebut akan dirundingkan dan diselesaikan segera;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan PHK maka untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam putusan maka

Halaman 54 dari 58 Putusan PHI Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Gsk



Majelis Hakim memutus perkara aquo sebagaimana yang telah disepakati para pihak dengan pertimbangan Penggugat mendapatkan hak – hak atas Pemutusan Hubungan Kerja dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. Uang pesangon 1 x 9 bulan upah sebesar :
 $\text{Rp. 4.874.133,00} \times 9 = \text{Rp. 43.867.197,00}$
 - b. Uang penghargaan masa kerja sebesar :
 $\text{Rp. 4.874.133,00} \times 5 = \text{Rp. 24.370.665,00}$
 - c. Uang penggantian hak :
= -
- Total Uang pesangon + Uang penghargaan masa kerja
= Rp. 68.237.862,00

Total Rp. 68.237.862,00 - Rp. 26.000.000,00 (biaya pelatihan ahli K3 PUBT) sebesar Rp. 42.237.862,00 (empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat terkait petitum angka 2 haruslah ditolak;

Menimbang, Bahwa oleh karena Pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus maka terhadap uraian petitum angka 3 menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada bagian semula sebagai ahli K3 harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian petitum angka 4 untuk Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari keterlambatan melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat dikabulkan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung nomor 791K/Sip/1972 yang menegaskan bahwa uang paksa (dwangsom) tidak berlaku untuk tindakan yang berupa pembayaran uang;

Menimbang, bahwa dari uraian petitum angka 5 menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan ataupun upaya hukum lainnya (uit voerboor bij vorrad) Mejlis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut harus memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 oleh karena tuntutan belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi untuk dapat dijatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), maka terhadap petitum butir 5 harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian petitum angka 6 untuk membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap uraian petitum angka 1, dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti lainnya, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 ditentukan bahwa pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan oleh karena nilai gugatan Penggugat dibawah Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada negara sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Mengingat, Undang - Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang - Undang No 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang nomor 2 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 56 dari 58 Putusan PHI Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Gsk



MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 16 Juni 2025;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Penggugat sebesar Rp. 42.237.862,00 (empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 07 Mei 2026 oleh kami, Etri Widayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wendy Agus Budiawan, S.H., M.H. dan Dr. Abdi Munawar Daeng Mangagang, S.Sos., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Gsk tanggal 10 Februari 2026, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026 diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhlis, S.H., M.H., sebagai

Halaman 57 dari 58 Putusan PHI Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Wendy Agus Budiawan, S.H., M.H.

Etri Widayati, S.H., M.H.

Dr. Abdi Munawar Daeng Mangagang, S.Sos., S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Muhlis, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran gugatan	: -
2. ATK	: -
3. Biaya Panggilan	: Rp. 50.000,00
4. PNBP Panggilan	: -
5. Redaksi	: -
6. Materai	: Rp. 10.000,00
7. Pelaksanaan (CB)	: -
8. Pemeriksaan Setempat	: -
9. Biaya Sumpah	: -

Jumlah : Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)

Halaman 58 dari 58 Putusan PHI Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Gsk